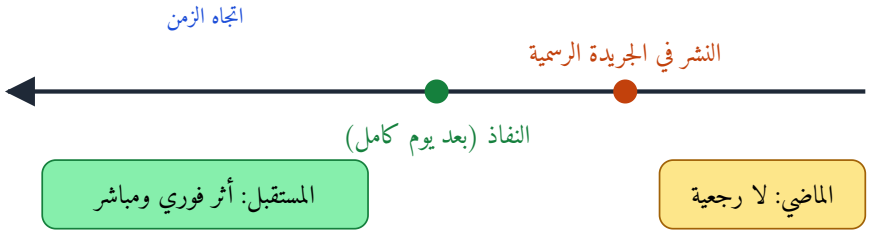
تطبيق القانون في الزمان والمكان

الهدف: أن تحدد متى يبدأ سريان القانون وتطبّق مبدأ عدم الرجعية واستثناءاته، وأن تميّز بين مبدأ الإقليمية ومبدأ الشخصية.

الفكرة في سطرين: القانون الجديد يحكم ما يقع بعد نفاذه ولا يعود إلى الماضي إلا استثناءً. ومكانياً يُطبَّق القانون الجزائري على كل من يوجد في إقليم الدولة، مع استثناءات تتبع فيها بعض المسائل الشخص أينما كان.



الشكل 1: يبدأ سريان القانون بعد نشره ونفاذه، ويحكم المستقبل لا الماضي.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **النفاذ:** يُطبَّق القانون من يوم نشره في الجريدة الرسمية، ويصبح نافذاً بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من نشره، وفي النواحي الأخرى بعد يوم كامل من وصول الجريدة إلى مقر الدائرة (المادة 4 من القانون المدني).
2. **لا يُعذر أحد بجهل القانون** بعد نشره ونفاذه.
3. **مبدأ عدم الرجعية:** لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل (المادة 2 من القانون المدني)، حماية للاستقرار والحقوق المكتسبة.
4. **الاستثناءات:** النص الصريح على الرجعية، القانون الجنائي الأصلح للمتهم، القوانين التفسيرية.
5. **مبدأ الإقليمية:** يُطبَّق القانون على كل الأشخاص والوقائع داخل إقليم الدولة، مواطنين وأجانب، وهو الأصل خاصة في القانون الجنائي.
6. **مبدأ الشخصية:** يتبع القانون الشخص أينما كان، كتطبيق القانون الجزائري على الحالة المدنية وأهلية الجزائريين المقيمين بالخارج.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. صدر قانون يخفف عقوبة جريمة قبل الحكم على متهم ارتكبها في ظل القانون القديم. **الحل:** يستفيد من القانون الجديد لأنه أصلح له.
2. قانون جديد يرفع العقوبة. **الحل:** لا يُطبَّق على أفعال سابقة لنفاذه (لا رجعية).
3. سائح أجنبي يرتكب مخالفة مرورية في وهران. **الحل:** يُطبَّق عليه القانون الجزائري وفق مبدأ الإقليمية.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين تاريخ **الإصدار** وتاريخ **النشر** وتاريخ **النفاذ**.
- تطبيق رجعية القانون الجنائي الأشد بدل الأصلح للمتهم.
- الظن أن الأجنبي لا يخضع للقانون الجزائري إطلاقاً.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- نشر ← يوم كامل ← نفاذ.
- الأصل: لا رجعية؛ الاستثناء: نص صريح، أصلح للمتهم، تفسيري.
- الإقليمية هي الأصل، والشخصية استثناء.
- لا عذر بجهل القانون بعد نفاذه.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com